

Nr. 239 Chefbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 11. Oktober 1935, 17 Uhr

R 41/24, Bl. 81–84 Umdruck der Niederschrift des RAM¹

Beginn: 17:00

Ort: Reichsarbeitsministerium

[NEUREGELUNG DER UNTERSTÜTZENDEN ARBEITSLOSENHILFE – „SYRUP-PLAN“²]

Den Vorsitz führte der Reichs- und Preußische Arbeitsminister *Seldte*. Anwesend waren Reichsminister der Finanzen *Graf Schwerin von Krosigk*, Staatssekretär *Pfundtner* (Reichs- und Preußisches Ministerium des Innern), Preußischer Finanzminister *Professor Dr. Popitz*, Staatssekretär *Dr. Landfried* (Preußisches Finanzministerium), Präsident der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung *Dr. Syrup*, sowie Abteilungsleiter und Sachbearbeiter der beteiligten Dienststellen (für das Reichs- und Preußische Arbeitsministerium: in Vertretung des Staatssekretärs Min[isterial]Dir[ektor] *Dr. Engel*, die Min[isterial]Räte *Dr. Wende*, *Dr. Lehfeldt*, *Dr. Paetzold* und Reg[ierungs]Rat *Dr. Nothaas*).

Nach einleitenden Worten des Reichs- und Preußischen Arbeitsministers *Seldte*, in denen er die grundsätzliche Bedeutung der geplanten Neuregelung umriß, gab MinRat *Dr. Wende* den Inhalt des mit dem Schreiben vom 4. Oktober 1935 – IIc 9100/35 – übermittelten Vorschlags³ wieder und erläuterte ihn durch Zahlenangaben⁴. Der Grundgedanke des Vorschlags sei, daß alle arbeitseinsatzfähigen Arbeitslosen von der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung betreut werden sollten, alle anderen Arbeitslosen von den Gemeinden. Den einsatzfähigen Arbeitslosen solle die Unterstützung bis zur vollen Behebung der Bedürftigkeit gezahlt werden. Die Arbeits-

¹ Vgl. APK II 3, Reg. Nr. 30659. Auch überliefert in: R 2/18522, unfol. (APK I 2, Reg. Nr. 21330); R 3101/10392, Bl. 291–294. Paralleler Sitzungsvermerk des ORR Krause/RWiM: R 3101/10392, Bl. 288 f.

² Zur Vorgeschichte s. Dok. Nrr. 17 und 21. In Fortsetzung dieses gescheiterten Anlaufs hatte Syrup seit Juli 1935 in getrennten Verhandlungen mit dem RAM, PrFM und RFM den neuen „Entwurf eines Gesetzes über Arbeitslosenhilfe“ vorgestellt, dessen erklärtes Ziel die „Siebung“ bzw. „Auskämmung“ der Arbeitslosen im Interesse einer effizienteren Planung des „Arbeitseinsatzes“ war: Nur unbeschränkt einsatzfähige, „volle Arbeitskräfte“ sollten künftig durch die RAVAV betreut werden, auch soweit sie bisher keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung entrichtet hatten, „nicht volle Arbeitskräfte“ aber an die gemeindliche Fürsorge überwiesen werden, selbst wenn sie sich durch jahrelange Beitragszahlung einen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung erworben hatten. Das Versicherungsprinzip sollte demnach dem Fürsorgeprinzip weichen. Hauptinhalt der Arbeitslosenhilfe wäre die Zuweisung von Arbeit geworden, vom Unterstützten sollte „als Gegenleistung die Verrichtung zusätzlicher gemeinnütziger Arbeit verlangt werden“ (§ 2 des Entwurfs). Syrup erhoffte sich von der Neuregelung neben einer aussagefähigeren Statistik auch einen propagandistischen Effekt: „Die Öffentlichkeit würde alsdann den [sc. geringen] Umfang der Arbeitslosigkeit der vollen Arbeitskräfte klar erkennen können“; Schreiben an Popitz, 2. 10. 35. GesEntw., Schriftwechsel und Sachvermerke in: R 2/18522. – Das Projekt nahm vieles von dem vorweg, was später im Zuge des hektisch gesteigerten Arbeitseinsatzes der Jahre 1938/39 angestrebt bzw. verwirklicht wurde. Bei SYRUP/NEULOH, Hundert Jahre, S. 455 ff. nicht erwähnt: s. aber HERRMANN, Arbeitsmarkt, S. 131–133, 137–139.

³ „Bemerkungen zu einer Neuregelung der unterstützenden Arbeitslosenhilfe.“ Es handelte sich um eine thesenartige Zusammenfassung des GesEntw., welche der RAM den Ressorts zusammen mit der Einladung zu dieser Chefbesprechung übersandt hatte; R 41/24, Bl. 76–78; R 2/18522.

⁴ Hierzu ergänzend der Vm. Krauses (o. Anm. 1): „Ein Vertreter des RAM trug zunächst vor, daß am 31. Juli 1935 1,8 Millionen Arbeitslose registriert wurden, von denen 50% von der Reichsanstalt und 40% von den Gemeinden unterstützt wurden; 10% seien Nichtunterstützte. [...] Er schätzt, daß von den 900 000 Arbeitslosen, die von der Reichsanstalt zur Zeit unterstützt werden, rund 27% nicht voll arbeitsfähig seien, während von den 728 000 Wohlfahrtsempfängern etwa 50% nicht voll arbeitsfähig sind. Bei einer Auskämmung der Arbeitslosen würde die Reichsanstalt etwa 100 000 Unterstützungsempfänger mehr bekommen, während die Gemeinden um 140 000 entlastet würden. Statistisch gesehen würde die Zahl der voll arbeitsfähigen Arbeitslosen etwa um 600 000 niedriger liegen als die heute angegebene Arbeitslosenzahl. Dabei sei nicht beabsichtigt, diese 600 000 nicht voll arbeitseinsatzfähigen Arbeitslosen statistisch ausfallen zu lassen, vielmehr sollen sie in einer Sonderstatistik erfaßt werden“. Generell zur Entwicklung der kommunalen Fürsorgelasten nach 1933 vgl. SACHSSE/TENNSTEDT S. 91–97.

vermittlung solle Aufgabe der Reichsanstalt bleiben. Auch an der Aufbringung der Mittel solle nichts geändert werden⁵. Bei der Durchführung des Vorschlags werde sich, wenn man das Rechnungsjahr 1935 zugrundelege, eine Mehrbelastung der Reichsanstalt um etwa 100 Mill. RM ergeben⁶. Dem stehe eine Entlastung der Gemeinden um etwa 130 Mill. RM gegenüber. In der künftigen Statistik würden etwa 615 000 Arbeitslose weniger gezählt werden. Daneben empfehle sich aber eine besondere Zählung der beschränkt einsatzfähigen Arbeitslosen.

Präsident *Dr. Syrup*: Der Ausgangspunkt der vorgeschlagenen Neuregelung sei der Arbeitseinsatz. Wenn wir auch jetzt nur ungefähr 1 700 000 Arbeitslose hätten, so sei doch im Winter ein Rückschlag zu erwarten, der die Zahl vielleicht wieder auf 2 500 000 herauftreiben werde⁷. Vom nächsten Frühjahr ab könne man wieder eine Entlastung erwarten. Es fehle bisher ein Überblick über die Zusammensetzung der Arbeitslosen⁸. Man könne aber annehmen, daß etwa ein Drittel der jetzigen Arbeitslosen für die Wirtschaft nicht mehr in Betracht komme; ein weiteres Drittel erkläre sich aus der normalen Fluktuation; das letzte Drittel seien endlich diejenigen Arbeitslosen, die man als „festgefroren“ bezeichnen müsse, d.h. diejenigen, die infolge der besonders ungünstigen Konjunktur in bestimmten Notstandsgebieten auch heute noch keine Arbeit hätten erhalten können. Die ungleichartige Zusammensetzung der Arbeitslosen rufe gegenwärtig erhebliche Schwierigkeiten für die Arbeitsvermittlung hervor. Aus diesem Grunde sei man zu dem Gedanken einer Trennung in einsatzfähige und nichteinsatzfähige Arbeitslose gekommen. Diese Trennung werde u.a. auch dahin wirken, daß die Gemeinden in den Notstandsbezirken von ihren heute zum Teil noch sehr beträchtlichen Fürsorgeausgaben entlastet würden.

Reichsminister der Finanzen *Graf Schwerin von Krosigk* hielt die vorgeschlagene Einteilung der Arbeitslosenhilfe richtiger als die jetzige Einteilung in versicherungsmäßige Arbeitslosenunterstützung, Krisenunterstützung und Wohlfahrtsunterstützung⁹. Im Hinblick hierauf wolle er seine anfänglichen Bedenken gegen die Übernahme der nichtanerkannten Wohlfahrtserwerbslosen in die Betreuung der Reichsanstalt fallenlassen. Zu begrüßen sei auch, daß nach der vorgeschlagenen Neuregelung die Zusatzunterstützungen entbehrlich würden, die heute noch vielfach von den Fürsorgeverbänden zur Arbeitslosenunterstützung gegeben werden müßten¹⁰. Ein weiterer Vorteil sei die Entlastung der besonders notleidenden Gemeinden. Daher sei er im großen und ganzen trotz gewisser Bedenken mit dem Vorschläge einverstanden.

Reichs- und Preußischer Arbeitsminister *Seldte* wies darauf hin, daß man den gegenwärtigen Zeitpunkt wahrnehmen müsse, der voraussichtlich auf längere Zeit hinaus der günstigste für die Neuregelung sein werde.

MinDir. *Dr. Engel* hob die Bedeutung des Begriffs der Arbeitseinsatzfähigkeit hervor¹¹ und bat, die Neuregelung auch unter dem Gesichtspunkt zu würdigen, daß dadurch das Risiko auf die Reichsan-

⁵ D.h. die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung (6,5% vom Grundlohn) sollten weiter erhoben werden, obwohl ihr Aufkommen längst den Bedarf überstieg (vgl. Dok. Nr. 101), und trotz Übergangs zum Fürsorgeprinzip.

⁶ Die Vorlage vom 4. 10. 35 (o. Anm. 3) hatte die Mehrbelastung der RAVAV auf nur 70 Mio RM beziffert, was StS Reinhardt selbst in dieser Höhe als „Unmöglich!“ befand; Marginalie in R 2/18522.

⁷ Die saisonale Arbeitslosigkeit stieg im Winter 1935/36 um 814 300 an; MASON, Sozialpolitik, S. 139.

⁸ Die folgenden Gedankengänge hatte Syrup auch in einer Denkschrift vom 21. 9. 35 für den RFM näher ausgearbeitet; diese in R 2/18522.

⁹ Zu den Unterstützungsformen vgl. Dok. Nr. 17 Anm. 2.

¹⁰ Während der Massenarbeitslosigkeit des Jahres 1932 waren durch NotVO vom 14. 6. 32 (RGBl. I S. 273) drastische Kürzungen der Unterstützungssätze verfügt worden (in der Arbeitslosenversicherung um durchschnittlich 23%, in der Krisenfürsorge um 10%, in der Wohlfahrtsfürsorge um 15%). Die Minderung erwies sich bald als so unerträglich, daß durch eine weitere NotVO vom 19. 10. 32 (RGBl. I S. 499) namentlich für Arbeitslose mit unterhaltsberechtigten Angehörigen eine Zulage von 2–4 RM in der Woche aus Fürsorgemitteln gewährt wurde. Diese Zulage orientierte sich rein an der Hilfsbedürftigkeit, nicht an Vorbildung und Versicherungsleistung der Arbeitslosen. Durch VO vom 30. 3. 33 (RGBl. I S. 152) wurde diese zunächst bis 1. 4. 33 befristete Regelung „bis auf weiteres“ verlängert und galt seither unverändert. Vgl. HERRMANN, Arbeitsmarkt, S. 20–23.

¹¹ Als „volle Arbeitskraft“ im Sinne von § 2 des Gesetzentwurfs (o. Anm. 2) sollte nach § 3 (3) gelten, „wer täglich 8 Stunden Arbeit leisten kann, und zwar als gelernte Kraft in seinem erlernten Berufe oder bei sonst zumutbaren Arbeiten und als un- und angelernte Kraft bei Arbeiten jeder Art, auch bei Außenarbeiten“.

stalt verlegt würde und Schwankungen in den Haushalten der Gemeinden weitgehend ausgeglichen würden.

Preuß[ischer] Finanzminister *Prof. Dr. Popitz* äußerte zunächst Zweifel an der beabsichtigten Wirkung der Vorschläge auf die Statistik; es sei besser, keine statistischen Kunststücke zu versuchen. Im übrigen seien die Vorzüge der geplanten Neuregelung, die von dem Herrn Reichsminister der Finanzen bereits hervorgehoben worden seien, nicht zu verkennen, insbesondere die Vereinheitlichung der Unterstützungsmaßnahmen. Bedenken seien dagegen in folgender Richtung geltend zu machen:

– 1.

In organisatorischer Hinsicht: Durch die Neuregelung werde die Streitfrage, ob die Arbeitslosenhilfe von den Gemeinden oder einer Sonderverwaltung durchzuführen sei, endgültig in letzterem Sinne entschieden, was unerwünscht sei¹². Eine völlige Beseitigung der gemeindlichen Arbeitslosenhilfe sei trotzdem nicht möglich, da sich ein gänzlicher Ausschluß der Zusatzunterstützungen wohl kaum erreichen lassen werde.

– 2.

In finanzieller Hinsicht: Die weitere Entlastung der Gemeinden sei bisher nicht überzeugend nachgewiesen. Sehr viel komme es dabei auf die Entscheidung der Einzelfälle an. Es sei zweifelhaft, ob das Problem der Arbeitseinsatzfähigkeit mit ärztlichen Untersuchungen und Ermessensentscheidungen zu lösen sei.

– 3.

In sozialer Hinsicht: Zweifellos seien starke Angriffe gegen das geplante System zu befürchten. In der Entscheidung, daß ein Arbeitsuchender nicht mehr einsatzfähig sei, werde eine Deklassierung erblickt werden. Die Frage sei stark politisch¹³.

Staatssekretär *Pfundtner* äußerte sich in ähnlicher Weise. Er müsse in erster Linie Bedenken vom Standpunkt der Einheit der Verwaltung aus Vorbringen. Eine abschließende Stellungnahme sei ihm jedoch zur Zeit nicht möglich.

Reichsminister der Finanzen *Graf Schwerin von Krosigk* wies daraufhin, daß eine gewisse Deklassierung auch jetzt in der Überweisung an die Wohlfahrtspflege erblickt werde. Bei der Teilung der Arbeitslosen in zwei Kategorien sei etwas derartiges nicht zu vermeiden.

Preuß. Finanzminister *Prof. Dr. Popitz* glaubte demgegenüber doch seine Bedenken aufrechterhalten zu sollen.

Reichs- und Preußischer Arbeitsminister *Seldte* bemerkte, daß in dieser Hinsicht ausreichend für Aufklärung der Öffentlichkeit gesorgt werden müsse. Was die verwaltungsmäßige Seite der Vorschläge betreffe, so sei der Plan seiner Ansicht nach durchführbar.

Präsident *Dr. Syrup* erklärte, daß er zu der organisatorischen Frage keine Ausführungen machen wolle. In finanzieller Beziehung gebe er ohne weiteres zu, daß die Reichsanstalt und das Reich ein sehr großes Risiko für den Fall übernahmen, daß die Arbeitslosigkeit unerwartet stark wieder ansteige. Demgegenüber sei aber der Ausgleich, den die Neuregelung den Gemeinden, insbesondere den schwachen Gemeinden bringe, als erheblicher Vorteil zu veranschlagen. Was die sozialpolitische Seite betreffe, so wünsche auch er keine statistischen Experimente, aber die jetzige, amtlich bekanntgegebene Zahl der Arbeitslosen sei zweifellos überhöht.

¹² Hierzu Popitz in einem Schreiben an Syrup, 4. 9. 35: „Ich habe nach wie vor starke Zweifel, ob die Beibehaltung des Dualismus zwischen den Arbeitsämtern und den Bezirksfürsorgeverbänden nicht den Grundsätzen eines klaren Verwaltungsaufbaues widerspricht und ob die Abdrängung der Gemeinden und Gemeindeverbände von ihrer eigentlichen Aufgabe, die Fürsorge für notleidende Volksgenossen, nicht zu einer verhängnisvollen Änderung der Gesamtstruktur unseres öffentlichen Apparates zu führen geeignet ist. Diese Fragen werden jedenfalls nicht ohne Beteiligung des Ministeriums des Innern geklärt werden können“: R 2/18522. Damit war allerdings intendiert, die Arbeitslosenunterstützung völlig in die öffentliche Fürsorge einzugliedern.

¹³ Im selben Schreiben hatte Popitz auch zu bedenken gegeben, „ob die für die Durchführung Ihres Gedankens unvermeidbare Durchmusterung der Arbeitslosen und ihre in weitem Umfange nach körperlichen Gesichtspunkten erfolgende Scheidung in voll Einsatzfähige und irgendwie Behinderte nicht geeignet ist, Unzufriedenheit und selbst Erbitterung auszulösen“; R 2/18522.

MinRat *Dr. Fuchs* (Reichs- und Preuß. Innenministerium) äußerte Bedenken zu den einzelnen Punkten des Vorschlages und brachte eine Reihe von Einzelfragen vor. Bei der Feststellung der Einsatzfähigkeit würden erhebliche Verwaltungsschwierigkeiten zu überwinden sein. Ob die Entlastung der Gemeinden so groß werde, wie es dargestellt werde, sei zweifelhaft; von den Wohlfahrts-erwerbslosen würden wahrscheinlich nicht so viele zu den Arbeitsämtern übergehen, wie man annehme. Die gemeindlichen Zusatzunterstützungen seien niemals ganz zu beseitigen. Wenn die beschränkt Einsatzfähigen von den Gemeinden betreut werden sollten, so entstehe die Frage, ob die an diese Personen gezahlten Unterstützungen der Rückforderung unterliegen sollten. Wenn die Gemeinden nur noch beschränkt oder gar nicht Einsatzfähige zu betreuen hätten, werde ihre Neigung, Notstandsarbeiten durchzuführen, stark schwinden.

MinDir. *Dr. Engel* bemerkte dazu, daß es sich bei der heutigen Chefbesprechung um eine erstmalige grundsätzliche Erörterung handele. Einzelfragen, deren es zahlreiche gebe, würden natürlich eingehend geprüft werden.

Reichsminister der Finanzen *Graf Schwerin von Krosigk*: Wenn, wie das der Herr Preußische Finanzminister ausgeführt habe, in beinahe jedem Einzelfall der Entscheidung über die Arbeitslosenunterstützung eine ärztliche Untersuchung vorausgehen solle, man sich also auf eine dauernde Musterrung der Arbeitslosen einrichten müsse, so sei das allerdings eine Vorstellung, die mit erheblicher Besorgnis erfüllen müsse. Er frage, ob hier das neu eingeführte Arbeitsbuch¹⁴ eine Hilfe bringen könne.

Präsident *Dr. Syrup* bejahte dies. Ärztliche Untersuchungen würden immer nur für einen Bruchteil der Arbeitslosen in Frage kommen. Was die gemeindlichen Zusatzunterstützungen angehe, so erwarte er allerdings, daß die Gemeinden keine schematischen Zuzahlungen zu den von den Arbeitsämtern nach Prüfung der Bedürftigkeit festgesetzten Unterstützungen bewirken würden. Im übrigen müsse seiner Meinung nach die Lohnklasseneinteilung für die Arbeitslosenhilfe der Reichsanstalt erhalten bleiben. Ein Verzicht auf Rückforderung der Unterstützung bei beschränkt Einsatzfähigen sei nur zu begrüßen. Auch eine gewisse Einschränkung der gemeindlichen Notstandsarbeiten sei durchaus zu rechtfertigen.

Preuß. Finanzminister Professor *Dr. Popitz* hielt es für fraglich, ob das Arbeitsbuch für die Entscheidungen über die Einsatzfähigkeit die notwendige Handhabe bieten könne.

Präsident *Dr. Syrup* äußerte sich daraufhin ausführlicher über den Wert des Arbeitsbuches für die fraglichen Entscheidungen.

Reichsminister der Finanzen *Graf Schwerin von Krosigk* regte an, über die voraussichtliche Wirkung der vorgeschlagenen Neuregelung örtliche Stichproben zu machen.

MinRat *Dr. Fuchs* fragte, ob Bedenken dagegen beständen, solche Erhebungen durch den Gemeindetag vornehmen zu lassen.

Reichs- und Preuß. Arbeitsminister *Seldte* erklärte mit Zustimmung der beteiligten Ressortchefs, daß hiergegen grundsätzlich keine Bedenken zu erheben seien; jedoch müßten die Feststellungen in kleinem Kreise mit größter Vorsicht und auch vertraulich getroffen werden¹⁵.

Nachdem Präsident *Dr. Syrup* um möglichste Beschleunigung bei der weiteren Behandlung des Gegenstandes gebeten hatte, stellte Reichs- und Preußischer Arbeitsminister *Seldte* unter ausdrücklicher Zustimmung der Beteiligten eine baldige weitere Beratung einer Vorlage eines Gesetzentwurfs in Aussicht und schloß die Besprechung mit einem Dank an die Teilnehmer¹⁶.

¹⁴ S. Dok. Nr. 106 P. 6.

¹⁵ Eine vorbereitende Besprechung hierüber fand auf Einladung der Kommunalabteilung des RIM am 21. 10. 35 statt. Man vereinbarte eine kurzfristige Stichprobenerhebung in sieben Stadt- und Landkreisen, welche genauere Aufschlüsse über die Zusammensetzung der Arbeitslosen nach voll, eingeschränkt oder gar nicht Einsatzfähigen erbringen sollte; Sitzungsvermerk in R 41/24, Bl. 85 f.

¹⁶ Das am 16. 12. 35 von Syrup vorgelegte Ergebnis der „Siebung der Arbeitslosen nach ihrer Arbeitseinsatzfähigkeit“ brachte nicht die erhoffte Klarheit: Die RAVAV schätzte, daß 61,4% aller Unterstützten voll einsatzfähig seien, das RIM kam in seiner über die Bezirksfürsorgeverbände veranlaßten (und also sicherlich nicht ganz uneigennütigen) Stichprobenerhebung sogar auf 81%.

In einer Eingabe an den RIM vom 8. 2. 36 erhob RL Fiehler für den Deutschen Gemeindetag „die schwersten politischen und verwaltungspolitischen Bedenken“ gegen den Syrup-Plan: Die Ersparnis für die Kommunen belaufe sich auf höchstens 60–70 Mio RM und werde durch den Fortfall der Reichswohlfahrtshilfe und vermutlich durch eine alsbaldige Änderung des Finanzausgleichs mehr als aufgesogen. Die einzig zweckmäßige Lösung sei die Übertragung der gesamten Arbeitslosenunterstützung auf die Gemeinden, wobei die Unterstützungskosten für die voll Einsatzfähigen ganz, für die beschränkt Einsatzfähigen zu 70% vom Reich übernommen werden müßten. Der RFM errechnete daraus eine für den Reichsetat inakzeptable Mehrbelastung von 300 Mio RM jährlich, was das Scheitern des ganzen Vorhabens beinahe schon präjudizierte. – Die Angelegenheit wurde in einer Chefbesprechung im Juni 1936 erneut aufgegriffen; s. Folgeband, Dok. vom 3. 6. 36.

Zitierhinweis

Nr. 239 Chefbesprechung im Reichsarbeitsministerium vom 11. Oktober 1935, 17 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d239>